



حافظة مستندات

مقدمة لمحكمة: أول محكمة
من السيد: محمد عبد الحميد المهدى بصفته: مدعى
ضد السيد: اساميل الصير محمد الكدار بصفته: مدعى عليه
في القضية رقم: المحدد لنظرها جلسة:

رقم	عدد	تاريخ المستندات	بيان المستندات
1		١٢/٦/٥	أصل عقد البيع الموافق ١٢/٦/٥ بين المدعى والمدعى عليه المدعى: محمد عبد الحميد المهدى المدعى عليه: اساميل الصير محمد الكدار ١٧/٢/٥

عقد بيع وتخصيص

الموافق :- ١٣/٧/٧٠

انه في يوم :- المجهز

حرر في تاريخه بين كل من :-

اولا :- السيد / اسماعيل السعيد محمد الحداد بطاقة رقم ٢٤٦١١٠٧١٦٠١٤٥٥ قومي والمقيم ١ ش المعاهده
ناصية ش اسكندرية القلم قسم أول طنطا الغربية

طرف اول - بائع

ثانيا :- ١ - السيد / سعد عبدالحى أحمد المهدي بطاقة رقم ٢٥٧٠٢١٣١٦٠٠٩٧٥ قومي والمقيم ٧ ش
المتنبى من ش عثمان محمد طنطا أول الغربية

طرف ثان - مشتري

تمهيد

بموجب العقد المسجل رقم ١١٧٤ لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى مكتب طنطا - يمتلك الطرف الاول قطعة
الأرض الفضاء الكائنه بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية والبالغ مساحتها ٤٢٥ متر مربع (أربعمائة
وخمسة وعشرون مترا مربعا تقريبا) وحدودها :-

الحد القبلي :- ش اسكندرية بطول ٤٥,١٦ م

الحد الشرقي :- جار بطول ٢٨ م

الحد الغربي :- مبنى ملك الطرف الاول بطول ٨٠,٢٥ م

الحد البحري :- جار بطول ١٣,١٠ م

وحيث صدر للطرف الاول رخصة البناء رقم ٩٩ لسنة ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ حتى أول طنطا بالترخيص له
بانشاء مبنى على قطعة الارض المذكوره

حيث قام الطرف الاول بعمل الرسومات والتصميمات الهندسيه والرسومات التفصيلية والتي أوضحت
ظهر الخارجى والتقسيم الداخلى للعماره ووحداتها ومساحة كل منها ومواصفات المباني

بث أن الطرف الثانى - وبعد اطلاعه على سند الملكية وترخيص البناء والرسومات والتصميمات
لمواصفات المشار اليها جميعا سلفا وبعد اطلاعه ومعاينته المعاينه التامه النافيه للجهاله للعقار ووحداته -

طلب شراء الوحدة الموضحة بالبند الثانى من هذا العقد وبعد موافقة الطرف الاول فقد اتفق على تحرير
العقد بالشروط الاتيه :-

صحب الحق احمدا المهدى
٩٧٥ - ١٣١٦ - ٢٥٧ كور

صحب الحق المار
١٦١٤٥٥

البند الاول

يعتبر البند التمهيدى السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وشروطه ومتمم له كما ان الرسم الكروكى - الموضح به الوحدة المخصصة - والملحق بهذا العقد - هو الاخر - جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثانى

باع وخصص الطرف الاول الى الطرف الثانى الوحدة رقم () بالدور (الثامن العلوى) والمكونه من عدد (٣) غرفه وريسبشن (٣ قطع) - وعدد (٢) حمام ومطبخ واحد وهى الوحدة المبينه بالرسم الهندسى الموقع عليه من الطرفين ومساحة الشقه موضوع العقد ١٤٠ م^٢ (مائة وأربعون مترا) تقريبا ومن المتفق عليه ان هذا البيع يشمل حصه شائعه فى الارض المقام عليها العقار تعادل نسبتها : نسبة الوحدة الى كامل وحدات العمارة المذكورة بعد استكمال مبانيها الى الحد المسموح به وما عسى أن يسمح به مستقبلا ويشمل أيضا وبنفس النسبه حصه شائعه فى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ومرافقه العامه - وتحديدًا وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسيه والمداخل والافنيه والمصاعد والممرات وقواعد الارضيات وكل أنواع الانابيب (المواسير) الا ما كان منها داخل الوحدة ومن المتفق عليه أيضا ان الاجزاء المشتركة ومرافق العقار لا تقبل القسمة ويكون نصيب الطرف الثانى بنسبه قيمة الجزء الذى يمتلكه الى العمارة بأكملها وليس له ان يتصرف فى نصيبه فيها مستقلا عن الجزء الذى يمتلكه.

كما وان من المعروف ان الحواجز الفاصله بين الوحدات تكون ملكيتها مشتركة بين هاتين الوحدتين وان اختصاص الطرف الثانى بما تقدم - معلق نفاذه على سداد كامل الثمن ومن المتفق عليه ان هناك أجزاء تخرج من نطاق الاستعمال المشترك ولا يشملها هذا العقد ويحتفظ الطرف الاول بملكيتها واخصاصه بها والانتفاع بها فى كافة الوجوه - دون غيره وهى كما يلى :
أ - البدروم

ب - السطوح العلوى للمبنى وفقا للارتفاع القانونى حاليا ومستقبلا
ج - الواجهات الصماء للمبانى.

البند الثالث

تم بيع وتخصيص الوحدة - محل هذا العقد - باتفاق الطرفين نظير مبلغ اجمالى وقدره ٣٢٠٠٠٠٠ جنية (ثلاثمائة وعشرون ألف جنيها) وهو ما يعادل قيمة حصه الطرف الثانى فى الارض والمبانى الموضحة بالبند

عبد الحى محمد المهدى
٩٧٥ - ٩١٣١٦ - ٢٥٧٠٢٠٠

السابق
عبد الحى محمد المهدى
١٦٠١٤٥٥

وقد سدد الطرف الثاني للطرف الاول من هذا الثمن مبلغ ٢٨٠٠٠٠ جنية (مائتان وثمانون ألف جنيها)
وباقى الثمن وقدره (٤٠٠٠٠٠ أربعون ألف جنيها) يلتزم الطرف الثاني بسداده للطرف الاول فى موطنه المين
بصدر هذا العقد فى ٢٠١٤/١/١

ولا يحق للطرف الثاني التأخير عن سداد القسط فى الميعاد المحدد له وفى حالة تأخيره عن السداد لمدة اسبوع
من تاريخ استحقاق القسط فان هذا العقد يصبح مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى استصدار حكم
قضائى ودون سابق تنبيه او انذار هذا مع احقية الطرف الاول فى خصم مبلغ يقدر بنسبة ٢٠% من اجمالى
قيمة العقد وذلك تعويضا له عن الفسخ المتسبب فيه الطرف الثاني كما ان باقى المبلغ الذى قد يستحق
الطرف الثاني فى ذمه الطرف الاول يلتزم هذا الاخير بسداده له بذات الكيفية التى كان قد تقاضاها منه

البند الرابع

من المتفق عليه بأن الطرف الاول هو الملتزم بتسليم الوحدة موضوع هذا العقد بمواصفات نصف التشطيب
وذلك على النحو التالى :-

١- أعمال النجارة : تركيب باب الشقه والنجارة الخارجية والحلوق الداخلى من الخشب السويد (٢)
بوصه.

٢- أعمال السباكه : يتم توصيل الخط الفرعى للشقه ابتداء من البطارية الاساسية للعمارة وحتى مدخل
الشقه بوصه.

٣- أعمال الكهرباء : تسلم الشقه من الداخل بخراطيم فى السقف وتركيب للعلب والبوطات والمواسير الخاصه
للمصاعد ابتداء من اللوحه الرئيسيه للعمارة وحتة اللوحه الفرعيه للشقه بدون أسلاك.

٤- مواسير الصرف يتم تركيب مواسير الصرف العمومية من البلاستيك الأمريكى على الجوده وحتة مدخل
الشقه سواء المطبخ أو الحمامات

امل المواصفات الرئيسيه لكامل العمارة فهى على النحو التالى:-

أعمال الكهرباء وتشمل :-

أ- يتم تركيب محول كهربائى خاص بالعمارة بما يتناسب مع جميع الاجمال لكامل الشقق والمحللات من اضاءة
وتكييفات

ب- يتم تركيب لوحه كهرباء رئيسيه أسفل العمارة لكامل الشقق

المصاعد الكهربائيه :

يتم تركيب عدد ٢ مصعد كهربائى للعمارة مستورد من النوعيات الجيده المطابقه للمواصفات حموله لا تقل

مصر عبد الحى أحمد الجبريا
٩٧٥-٠١٣١٦-٠٩٥٧ قوص

عن ٤٨٠ كجم
بيل بصيص الدار
١٦١١٤٥٥

٦- لا يجوز للطرف الثاني احدث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقه جميع الشركاء حتى عند تحديد البناء الا اذا كان التعديل الذى يقوم به على نفقته الخاصه وفى شأن ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالمالك الاخرين

٤- على الطرف الثاني ان يشترك فى تكاليف حفظ المرافق والاجزاء المشتركة والمخصصه للاستعمال بين الجميع وصيانتها وادارتها وتجديدها ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة الجزء الذى يمتلكه فى العمارة المذكورة هذا ولا يحق للطرف الثاني ان يتنازل عن نصيبه فى الاجزاء المشتركة والمرافق انفه الذكر للتخلص من الاشتراك والتكاليف

٥- لا يجوز للطرف الثاني ان يضع أى تركيبات من اى نوع على واجهه الوحدة التى يمتلكها كما لا يجوز له ان يضع اى تركيبات او اى عائق بمدخل العقار او فى الافنيه او الاسطح او الممرات او الدهاليز المخصصه للانتفاع المشترك ويلتزم برفعها فوراً اذا ما حدث ذلك

٦- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأى تعديلات داخلية او خارجية فى الوحدة محل عقد البيع تضر بأمن وسلامه المبنى وفى حالة قيامه بذلك فان هذا العقد يصبح مسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اسنصدار حكم قضائى كما يلتزم الطرف الثاني بعدم القيام بأى تعديلات فى الواجهة الخارجية للعقار او السلاالم الداخلية او ان يقوم بتغيير اللون المخصص للواجهة الخارجية والمحدد من قبل مالك العقار كما لا يحق له القيام باية تعديلات داخل الوحدة المخصصه له بموجب هذا العقد الا بعد الحصول على موافقه كتابيه من المالك الذى من حقه ايقاف اية أعمال تتم فى الوحدة والاعتراض عليها فى حالة اتمامها بدون موافقه كتابيه منه

ويقر الطرف الثاني انه اذا اخل بأى التزام من الالتزامات الموضحة بهذا البند يحق الطرف الاول أو للمأمور الاتحاد - بعد تعينه - ان يقوم فوراً وبدون حاجة الى تنبيه او انذار بازالة ما ارتكبه الطرف الثاني من مخالفات على نفقة الطرف الثاني الذى يلتزم فضلاً عن هذا باعادة الحاله الى ما كانت عليه وبدفع تكاليف ذلك مهما بلغت .

البند الثامن

بمجرد استلام الطرف الثاني الوحدة المخصصه له يتحمل كافة الضرائب العقارية والرسوم والعوائد وغيرها من التكاليف الاخرى المفروضه حالاً او التى قد تفرض مستقبلاً على انتفاعه وملكيته للوحده المذكوره بوصفه حائزاً أو مالكاها كما لا يجوز له ان يرجع على الطرف الاول بأى شئ من ذلك.

البند التاسع

صريحى أحمد المرمر
٩٧٥ - ١٦٣١٦ - ٢٥٧ قرو

صريحى أحمد المرمر
١٦٦١٤٥٥

تخذ كل طرف عنوانه الموضح بصدر هذا العقد موطناً مختاراً له بحيث يصح اعلانه فيه بكافة الخطابات والمطالبات والاعلانات التي يتعين او يلزم توجيهها اليه وعلى كل طرف ان يخطر الطرف الاخر بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول باى تغيير يطرأ على عنوانه أنف الذكر والذي يصح اعلانه فيه بكل ما تقدم ذكره .

البند العاشر

تختص محاكم طنطا بكافة درجاتها وبحسب اختصاصها النوعى أو القيمى بما قد ينشأ من نزاع - لا قدر الله - بخصوص تطبيق وتنفيذ هذا العقد واتفق ايضاً على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم على أساس الشرط الفاسخ الصريح دون تنبيه أو انذار عند اخلال الطرف الثانى باى التزامات ينص عليها هذا العقد .

البند الحادى عشر

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد الطرف الاول نسخه وييد الطرف الثانى نسختان للعمل بها عند الاقتضاء .

الطرف الثانى (مشتري)

عبدالمجيد كاسم المهر

٩٧٥ - ١٦٣١٩ - ٢٥٧٠ قرو

الطرف الأول (بائع)

عبدالمجيد كاسم المهر

١٦١٤٥٥

~~عبدالمجيد كاسم المهر~~